

특정 감사

감 사 결 과 보 고 서

- 경영지침 이행실태 -

2019. 12.

한 국 산 업 기 술 시 험 원
감 사 부

목 차

I. 감사실시 개요	1
II. 감사결과	2
1. 감사결과 총괄	2
2. 감사결과 처분요구사항	2
(1) 회계관계직원의 재정정보증 업무 소홀(시정요구, 부서경고)	4
(2) 주의와 경고처분의 효력 구분 기준 부적정(권고)	7
(3) 비정규직 직원 채용 업무 절차 부적정(통보)	10
(4) 적극행정 징계 면제 규정 미비(권고)	14
(5) 성희롱 방지 조치 등 예방 대책 업무 미흡(권고)	17
(6) 모성 보호 등 일·가정 양립 지원 제도 미흡(개선요구)	22
(7) 공공기관 안전강화 대책에 따른 계약 규정 개선(개선요구)	25
(8) 임원 직무청렴계약 관련 규정 운영 미흡(개선요구)	27
(9) 내부 규정 관리·운영 미흡(시정요구)	31
(10) 복합기 관리 최적화 방안을 통해 예산절감에 기여(통보-모범사례) ..	34
(11) 전사 지식재산 관리 개선을 통해 예산 누수 방지에 기여(통보-모범사례) ..	36
[별첨] 감사결과 처분요구사항 처리요령	39

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

이번 감사는 「내부감사규정」 제2조(직무) 및 2019년도 연간 감사계획에 의거 정부정책 등에 따른 경영지침 이행실태 업무 전반의 준수 여부를 점검하고 시정·개선 대안을 제시해 기관 운영의 건전성과 효율성 모색을 목적으로 하였다.

2. 감사대상 및 중점

이번 감사는 주요 경영 지침을 수립하고 있는 행정부서(기획조정본부, 경영지원본부, 사회적가치추진단)를 대상으로 감사를 실시하였고, 정부 경영지침(공공기관의 혁신에 관한 지침 등), 부처별 개별 경영지침(공공기관 채용개선대책 등), 기관 중요규정 등 이행 실태의 적정성에 중점을 두고 감사하였다.

3. 감사실시 과정

이번 감사는 감사반장 및 감사인 2인이 피 감사부서로부터 서면 자료를 제출받아 2019. 10. 28.부터 같은 해 11. 15.까지 예비조사를 거쳐 2019. 11. 18.부터 같은 해 12. 18.까지 피 감사부서의 관련자 면담 및 사실 확인, 조치 권한이 있는 자의 의견을 제출 받는 등 23일간 실지감사를 실시하였다.

4. 감사결과 처리

감사결과 문제점과 개선사항에 대해 관련부서로부터 재발방지 및 향후 처리 대책 등에 대한 의견을 받아 2019. 12. 18. 감사마감회의를 통해 지적사항에 대한 의견 청취 후 내부 검토 과정을 거쳐 감사를 마감하였다.

II. 감사결과

1. 감사결과 총괄

감사결과 [표]와 같이 '회계관계직원의 재정보증 업무 소홀' 등 조치사항 계 11건^{*}을 확인하였다.

[표] 지적사항 총괄

합 계		부서 경고	권고	통보	개선 요구	시정 요구	통보 (모범사례)
신분상조치	행정상조치						
1	11	1	3	1	3	2	2

* 시정요구사항에 관련자(부서)가 포함되어 있어 1건으로 조치

2. 감사결과 처분요구사항 : 별첨

감사결과 처분요구사항

시 정 요 구 및 부 서 경 고

제 목 회계관계직원의 재정보증 업무 소홀

관 련 부 서 ◇실

내 용

1. 업무 개요

□본부 ◇실은 수입 및 지출 결의·관리, 법인카드 사용 관리, 각종 회계관련 사고의 예방을 위한 재정보증 가입·관리의 회계통제 시스템 운영 등 회계결산 업무와 각종 수수료 수납 및 미수금 관리 등을 위한 자금운영 업무, 국책 및 수탁연구 사업 관리를 위한 연구사업 관리 업무를 수행하고 있다.

2. 관련 규정 및 판단 기준

「회계규정」 제73조(재정보증)에 따르면, 회계 관계직원¹⁾에 대해서는 각종 회계 관련 사고의 예방과 고의 또는 과실에 의한 재산상의 손해를 보전하기 위하여 재정보증서를 징구하여야 하고, 전보 등 인사이동에 새로이 회계 관계직원이 된 경우에는 즉시 재정보증서를 징구하여야 하며, 재정보증 없이는 해당 직무를 수행할 수 없도록 규정하고 있다.

또한, 「회계관계직원의 재정보증에 관한 세칙」 제3조에 따르면, 회계직원의 임명에 있어 인사발령만으로 업무의 구분이 어려울 경우에는 소속부서장은 당해 직원별 업무를 명확히 정하여 내부결재를 받도록 하고 있다.

1) 회계관계직원의 범위 : 1. 책임회계제도상 각 계정의 수입과 지출발의 행위에 관하여 권한과 책임을 가지는 회계책임자 및 담당자, 2. 발의행위자의 의뢰에 대하여 이를 시험원의 채권채무로의 확정업무 담당자, 3. 지불수취 계정책임자 및 담당자, 4. 출납책임자 및 담당자, 5. 자산관리책임자 및 담당자, 6. 재고자산관리책임자 및 담당자, 7. 위 각 호에 해당하는 직원의 대리자

따라서, 회계관계직원의 인사 이동 등이 발생하였을 경우, 재무관리실에서는 재정보증서를 징구하여 해당직무를 수행하여야 하고, 인사발령만으로 업무의 구분이 어려울 경우 소속부서장은 당해 직원별 업무를 명확히 정하여 내부 결재를 받아 운영하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

위 부서에서는 회계관계직원에 대해서 각종 회계관련 사고의 예방과 고의 또는 과실에 의한 재산상의 손해를 보전하기 위하여 재정보증서를 징구하고 직위포괄계약방식으로 신원보증보험에 가입하고 있다.

또한, 「회계관계직원의 재정보증에 관한 세칙」 제3조(회계직원의 임명)에 따라, 그 가입대상을 회계, 구매, 자산관리업무 책임자, 결산업무 담당자 및 대리자, 수입·지출업무 담당자 및 대리자, 구매계약업무 담당자 및 대리자, 자산관리업무 담당자 및 대리자로 정하고 있다.

그러나, [표]와 같이 구매계약자산 업무를 총괄 또는 담당하는 회계관계직원에 대해서 재정보증서를 징구하고 직무를 수행하여야 하는데도, 업무 담당자의 퇴사 및 그로 인한 인계인수가 제대로 이루어지지 않은 이유로 2019. 12월 감사일 현재까지 재정보증 설정 없이 직무를 수행하고 있으며, 회계관계직원별 업무를 명확히 한 내부결재 문서 또한 마련하지 않고 운영하고 있다.

[표] 2019.12월 현재 회계관계직원의 신원보증보험 미 가입 현황

성명	소속	수행업무	수행기간	가입대상여부	가입여부
A	◎실	구매계약 업무 총괄	'19.7.01~'19.12 현재	대상	×
B	◎실	구매계약 업무	'18.7.09~'19.12 현재	대상	×
C	◎실	구매계약·자산 업무	'16.7.04~'19.12 현재	대상	×
D	◎실	구매계약 업무	'19.7.01~'19.12 현재	대상	×
E	◎실	구매계약 업무	'19.7.01~'19.12 현재	대상	×

[자료 : ◇실 제출자료 재구성]

그 결과, 회계관련사고로 인한 재산상의 손실을 보전할 수 없는 우려가 있다.

관계부서 의견

◇실에서는 감사결과를 받아들이면서 가입되어 있지 않은 회계관계직원에게 대해 즉시 재정보증을 설정하여 회계관련 사고 예방을 위해 노력하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 ① ◇부서의 장은 재정보증설정이 누락된 구매계약·자산 업무 회계관계직원에게 대해 즉시 재정보증을 설정하여 직무를 수행토록 하시고, 회계관계직원에게 대해 업무를 명확히 하여 내부결재를 받아 운영하시기 바랍니다. (시정요구)

② ◇부서의 장은 앞으로 회계관계직원에게 대해 재정보증설정 없이 직무를 수행하는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (부서경고)

권 고

제 목 주의와 경고처분의 효력 구분 기준 부적정

관 련 부 서 △실

내 용

1. 업무 개요

□본부 △실은 인사정책 수립·운영, 인사위원회를 통한 징계 및 주의·경고 요구사항에 대한 처분, 교육훈련 정책 수립·운영 및 노사관계정책 수립·운영 등 업무를 수행하고 있다.

2. 관련 규정 및 판단 기준

‘주의요구’는 감사결과 위법 부당행위로 인정되지만 그 정도가 징계사유에 이르지 않는 경우 관련자에 대하여 앞으로 그런 일이 다시 발생되지 않도록 주의를 환기하는 것을 말한다.

「공공감사기준」 제29조에서는 처분요구 종류에 ‘주의·경고 또는 훈계’를 규정하고 있고, 「중앙행정기관 및 지방자치단체 자체감사기준」에서도 ‘주의요구는 위법성 또는 부당성의 경중에 따라 각 기관의 특성을 고려하여 훈계, 경고 등으로 세분화 할 수 있다’라고 되어 있다.

따라서, 원에서는 업무 특성을 고려하여 「징계세칙」 제4조에 ‘업무상 과실의 정도가 경미하다고 인정될 경우에는 경고 또는 주의 조치를 할 수 있다’라고 규정하고 있다.

「내부감사 규정」 제23조에 의한 감사결과 조치 요구 기준을 보면 ‘경고’는 관계법령, 규정 또는 제도상 위배하였거나 부당하게 처리되어 시정이 불가능한 사항이나 그 원인이 고의 또는 중대한 과실에 기인하지 아니하여 징계에는 이르지 못하는 위법 부당사항에 대하여 취하는 처분, ‘주의’는 관계법령, 규정 또는 제도상 위배하였거나 부당하게 처리되어 시정이 불가능한 사항으로 경고에 해당하지 않은 경미한 사항에 대하여 취하는 처분이라고 규정하고 있다.

따라서, △부서에서는 감사부서에서 위법·부당한 사항에 대해 경중에 따라 요구한 ‘주의’와 ‘경고’가 있을 경우 그 처분을 함에 있어서도 효력을 명확히 하여 운영하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

「내부감사 규정」 제23조에서는 주의와 경고의 처분 효력에 대해서 ‘경고’는 징계에 이르지 못하는 위법부당한 사항, ‘주의’는 경고에 이르지 못하는 경미한 사항으로 구분하여 ‘경고’를 ‘주의’보다 한 단계 중한 처분으로 규정하고 있으나, 인사관리부서에서는 「징계세칙」 제4조에 따라 ‘업무상 과실의 정도가 경미하다고 인정되는 경우에는 경고 또는 주의처분을 할 수 있다’라고만 규정한 채 처분의 경중 및 구분기준 등에 대한 아무런 기준 없이 운영되고 있다.

그 결과, 감사결과에 따른 주의와 경고 처분 시 혼선을 초래할 우려가 있다.

관계부서 의견

△실에서는 감사결과를 받아들이면서 ‘주의’와 ‘경고’ 처분에 대한 경중 및 구분기준을 마련하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 △부서의 장은 ‘주의’와 ‘경고’ 처분을 함에 있어 일정 횟수 이상의 주의처분을 받는 경우 경고처분을 하거나, 일정 기간 이내에 주의 또는 경고처분을 일정횟수 이상 받게 되는 경우 인사위원회에 부의하는 등 감사결과에 따른 주의와 경고처분 시 혼선이 초래되지 않도록 처분의 효력 등 구체적인 구분기준을 명확히 마련하시기 바랍니다.

통 보

제 목 비정규직 직원 채용 업무 절차 부적정

관 련 부 서 △실

내 용

1. 업무 개요

□본부 △실은 인사정책 수립·운영 및 채용, 인사위원회 운영, 교육훈련 정책 수립·운영 및 노사 관계정책 수립·운영 등 업무를 수행하고 있다.

2. 관련 규정 및 판단 기준

정부는 2018. 1. 29. 「공공기관 채용비리 특별점검 후속조치 및 제도개선 방안」을 발표하면서 채용과정의 공정성 확보 및 채용비리 원천 차단을 위해 [표 1]과 같이 채용업무의 기본원칙을 마련하고, 관련 제도를 대폭 개선토록 통보한 바 있다.

[표 1] 공공기관 채용비리 근절을 위한 제도개선지침 기본 원칙

① 채용 과정	(채용과정의 투명성·개방성 강화) 정규직·비정규직 불문, 채용 단계별 정보공개 강화 및 외부인사 참여 확대 등
② 채용 결과	(채용결과의 객관성·공정성 강화) 기관장의 재량 축소, 채용시험의 기준과 원칙, 세부내용 명확히 규정
③ 엄정한 처벌	(채용부정에 대한 엄정한 처벌·제재) 부정합격자에 대한 원칙적 합격취소 명문화, 비리연루자에 대한 처벌 강화
④ 내외부 통제	(채용단계별 내·외부 통제 관리 강화) 채용 전 과정에서 인사위원회 역할 강화, 외부 점검 체계 강화

이에 따라 원에서는 정부 지침을 반영한 「채용비리 근절을 위한 채용제도 개선방안」을 마련해 2018. 5. 8. 이사회에 보고하고 승인 받은 후 2018. 7. 20. 정부의 지침을 반영한 「채용세칙」을 제정하여 정규직 채용에 대해 적용하고 있으며, 비정규직 채용의 경우에는 「위촉직 운영세칙」의 제7조(채용공고) 부터 같은 규정 제10조(최종합격)에서 정하고 있는 채용 절차에 따라 운영하고 있다.

따라서, 원에서는 정규직과 비정규직을 불문하고 채용과정의 투명성과 공정성 확보를 위해 정부지침에 따라 채용 업무를 성실히 수행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

채용과정의 투명성과 공정성을 강화하기 위해 정부의 지침과 2018. 5. 8. 이사회에 보고한 「채용비리 근절을 위한 채용제도 개선방안」 기본원칙에 따른 채용 과정의 개선 지침 적용 대상은 정규직과 비정규직을 불문하여 적용하도록 되어 있다.

그러나, 원에서 운영중인 채용절차에 따르면, 일반직과 전문직, 공무원의 정규직에 대해서는 「채용세칙」의 절차에 따라 정부지침을 준수하여 채용 업무를 진행 하고 있으나, 비정규직 채용 절차에 있어서는 「채용세칙」 제2조 제2항에 ‘본 세칙을 준용할 수 있다’ 라고만 규정하고 [표 2]와 같이 채용 계획부터 합격자 결정, 채용 운영에 이르기까지 대부분의 개선 지침이 반영 되지 않은 채 「위촉직 운영세칙」 제7조부터 같은 규정 제10조에 근거해 채용 업무를 진행하고 있다.

[표 2] 비정규직 채용 절차 상 정부의 채용제도 개선사항 적용 현황

구분	주요 개선 내용	적용 여부
① 채용계획·공고	- 연간·신규·변경 채용계획 인사위원회심의·의결 후 기관장 보고	○
	- 채용 공고 의무화 및 공고기간(15일 이상)	○
	- 전형별 심사방법 및 배점기준 등 채용 상세정보 공개	○
	- 전형단계별 평가항목, 가산점 부여방식 등 구체화	X
	- 전형단계별 채용과정에 참여하는 임직원 서약서 작성	X
	- 채용부서별 채용 배제, 인사담당부서에서 직접 채용	○
② 서류·필기전형	- 서류심사 외부위원이 포함된 3인 이상 구성	X
	- 서면심사를 금지하고 외부위원이 과반수 이상 참여	X
	- 위원들의 제척 및 회피 의무	X
	- 서류심사 방식 및 발표 방식 등 명문화	X
	- 위탁업체 선정·관리에 관한 규정 마련	X
③ 면접전형	- NCS활용, 면접방식·평가비중 등 전형기준 상세화	X
	- 면접시험의 세부적인 절차와 방식 기관장 재량 금지	X
	- 면접심사 외부위원이 포함된 3인 이상 구성	X
	- 외부위원 과반수 이상 참여 의무화	X
	- 면접위원의 제척 및 회피 의무	X
	- 면접시험 위원 명단 사전 유출, 점수 조작 등 처벌 규정	X
	- 채용관련 부당지시 불복 및 불이익 조치 금지 규정	X
④ 합격자 결정	- 인사위원회 심의·의결 후 기관장 보고	X
⑤ 채용 운영	- 인사위원회 외부위원 최소 1인 이상 포함	X
	- 회의록 작성 및 보존, 필요시 공개 의무, 서류 영구 보존	X

[자료 : △실 제출자료]

그 결과, 비정규직 채용과정에 있어서 투명성과 공정성이 훼손될 우려가 있다.

관계부서 의견

△실에서는 지역분소별 수시 비정규직 채용에 따른 외부면접위원 위촉 등 현실적 어려움이 있다고 하면서도 비정규직 채용 절차에 대한 개선의 필요성은 인지하고 개선 방안을 마련하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 △부서의 장은 비정규직 채용 절차에 있어 채용의 계획 부터 결과까지 공정하고 투명한 채용문화를 정착하기 위해 정규직 채용 절차 기준인 「채용세칙」에 준하는 개선 방안을 마련하여 운영하시기 바랍니다.

권 고

제 목 적극행정 징계 면제 규정 미비

관 련 부 서 △실

내 용

1. 업무 개요

□본부 △실은 인사정책 수립·운영 및 채용, 인사위원회를 통한 징계 및 주의·경고 요구사항에 대한 처분, 교육훈련 정책 수립·운영 및 노사 관계정책 수립·운영 등 업무를 수행하고 있다.

2. 관련 규정 및 판단 기준

「적극행정업무 면책제도」는 공공의 이익을 위하여 성실하고 적극적으로 업무를 처리하였는데 결과가 잘못되었을 경우 고의나 중대한 과실이 없는 이상 책임을 면제해 주는 제도이다.

2018. 3. 19. 정부에서는 관계부처 합동 「정부혁신 종합 추진계획」을 수립하면서 낡은 관행과 선례를 깨는 창의 행정 구현의 일환으로 ‘적극행정 면책 제도 실효성 확보²⁾’를 혁신 추진과제로 선정하여 소극 행정을 엄단하고, 불합리한 규제 개선 등 능동적이고 적극적인 공직문화를 조성하고 있다.

정부는 2018. 5. 30. ‘적극행정 면책제도 실효성 확보’의 후속조치로 「공무원 징계령 시행규칙」에 ‘적극행정 등에 대한 징계 면제’ 규정을 신설하여

2) ① 국민을 위해 적극적으로 업무를 추진하는 과정에서 발생한 과실에 대해서는 일정요건 충족시 감면
② 명백히 위법한 상관의 지시명령 이행거부에 따른 인사상 불이익 금지

공무원이 적극적으로 일하다 발생한 과실로 징계의결이 요구된 경우, [표]와 같이 면책요건에 해당된다면 징계를 면제하도록 하였다.

[표] 「공무원 징계령 시행규칙」 제3조의 2³⁾

요건	고의 또는 중과실에 의하지 않은 비위
재량 여부	징계의결을 하지 아니한다.

자료 : 「공무원 징계령 시행규칙」 재구성

따라서, 원에서는 이러한 정부의 정책에 부흥하고, 직원들로 하여금 적극행정을 유도하기 위해 관련 제도를 보완 하는 등 노력을 기울여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

원에서는 2015년도부터 「내부감사규정」에 공공의 이익을 증진하기 위하여 열심히 일하는 과정에서 생긴 부분적인 실수 등에 대하여 책임을 감면할 수 있는 ‘적극행정면책제도’를 운영하고 있다.

그러나, 감사결과 처분요구에 따른 집행 기준이 되는 「징계세칙」에는 적극행정에 대한 면책 기준이 반영되어 있지 않아 적극적으로 일할 수 있는 공직문화를 조성하기 위해 도입된 적극행정업무에 대한 취지를 활성화 하기에는 부족한 부분이 있다.

따라서, 「내부감사규정」 제24조2(적극행정면책제도)에 따라 징계 요구 단계

3) 제3조의2(적극행정 등에 대한 징계면제) 징계위원회는 고의 또는 중과실에 의하지 않은 비위로서 다음 각호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 징계의결 또는 징계부가금 부과 의결을 하지 아니한다.

1. 불합리한 규제의 개선 등 공공의 이익을 위한 정책, 국가적으로 이익이 되고 국민생활에 편익을 주는 정책 또는 소관 법령의 입법목적 달성을 위하여 필수적인 정책 등을 수립·집행하거나, 정책목표의 달성을 위하여 업무처리 절차·방식을 창의적으로 개선하는 등 성실하고 능동적으로 업무를 처리하는 과정에서 발생한 것으로 인정되는 경우
2. 국가의 이익이나 국민생활에 큰 피해가 예견되어 이를 방지하기 위하여 정책을 적극적으로 수립·집행하는 과정에서 발생한 것으로서 정책을 수립·집행할 당시의 여건 또는 그 밖의 사회통념에 비추어 적법하게 처리될 것이라고 기대하기가 극히 곤란했던 것으로 인정되는 경우

에서 적극 행정업무에 대한 면책이 가능한 부분을 징계 요구 단계를 넘어 인사위원회에서 징계 여부 결정 시에도 공공의 이익 등을 위하여 적극적으로 업무를 추진하던 중 고의나 중과실 없이 발생한 결과에 대해서는 성실하게 심의하여 일정 요건을 갖춘 경우 징계를 면제할 수 있도록 제도를 개선해 적극행정을 유도할 필요가 있다.

관계부서 의견

△실에서는 ‘적극행정면책제도’ 활성화에 대한 필요성을 공감하며, 관련 제도의 취지가 내부 규정에 반영되도록 노력하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 △부서의 장은 적극적으로 일할 수 있는 공직문화를 조성하기 위해 도입된 ‘적극행정면책제도’ 취지에 맞게 일정 요건을 갖춘 경우 징계를 면제할 수 있도록 징계세칙을 개정하시기 바랍니다.

권 고

제 목 성희롱 방지조치 등 예방대책 업무 미흡

관 련 부 서 △실

내 용

1. 업무 개요

□본부 △실은 인사정책 수립·운영 및 채용, 인사위원회를 통한 징계 및 주의·경고 요구사항에 대한 처분, 직원의 고충사항 해결을 위한 고충 처리위원회 운영, 교육훈련 정책 수립·운영 및 노사 관계정책 수립·운영 등 업무를 수행하고 있다.

2. 관련 규정 및 판단 기준

「양성평등기본법」 제3조 제2호에서는 ‘성희롱이란 업무, 고용, 그 밖의 관계에서 종사자, 사용자 또는 근로자가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 하는 경우를 말하며, 가. 지위를 이용하거나 업무 등과 관련하여 성적 언동 또는 성적 요구 등으로 상대방에게 성적 굴욕감이나 혐오감을 느끼게 하는 행위, 나. 상대방이 성적 언동 또는 요구에 대한 불응을 이유로 불이익을 주거나 그에 따르는 것을 조건으로 이익 공여의 의사표시를 하는 행위’로 규정하고 있다.

이러한 성희롱을 방지하기 위하여 공공기관은 「양성평등기본법」 제31조(성희롱 예방교육 등 방지조치) 및 동법 시행령 제20조(성희롱 방지조치 등)에 따른

필요한 조치를 하여야 하고, 이를 반영해 원에서는 「성희롱·괴롭힘 예방 및 고충처리세칙」을 제정하여 운영하고 있다.

또한, 원에서는 2017. 11. 28. 정부에서 발표한 ‘공공부문 성희롱 방지대책’, 2018. 2. 27. ‘공공부문 성희롱·성폭력 근절 보완대책’의 일환으로 2018. 4. 4. ‘직장 내 성희롱 및 성폭력 방지대책 혁신방안’을 마련하여 운영하고 있다.

따라서, 성희롱 발생의 실질적 예방을 위해서 관련 법령을 준수하고, 법령 상 의무사항을 충실히 내부규정에 반영하여 지속적으로 성희롱 방지조치를 위한 노력을 기울여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

원에서는 「양성평등기본법」 제31조 및 동법 시행령 제20조에 따라 성희롱 예방 교육 등 성희롱 방지를 위한 「성희롱·괴롭힘 예방 및 고충처리세칙」을 마련하고 법령상 의무 사항을 포함하여 성실히 운영하고 있으며, 2018. 4. 4. 16개의 혁신과제를 담은 ‘직장 내 성희롱 및 성폭력 방지대책 혁신방안’ 또한 마련해 성희롱·성폭력 근절 서약식을 개최하는 등 혁신과제 이행에 노력을 기울이고 있다.

「양성평등기본법 시행령」 제20조 제1항 제5호에 따르면 성희롱 예방지침을 마련함에 있어 [표 1]의 사항을 포함하여 성희롱 예방지침을 마련하도록 하고 있으며, 이와 관련하여 해당 사항 이행 여부를 검토한 결과 8가지의 예방지침을 모두 포함하여 양호하게 관리하는 것으로 확인 되었다.

[표 1] 성희롱 예방지침 관련사항 포함 현황

No	성희롱 예방지침 관련사항 (「양성평등기본법 시행령」 제20조 제1항 제5호)	포함 여부
1	성희롱 관련 상담 및 고충 처리를 위한 공식 창구 운영에 관한 사항	포함
2	성희롱 고충 처리 절차 및 매뉴얼에 관한 사항	포함
3	성희롱 행위자에 대한 징계 등 제재조치에 관한 사항	포함
4	성희롱과 관련된 피해자에 대한 불이익조치 금지에 관한 사항	포함
5	성희롱 관련 상담 및 고충처리에 관련된 비밀보장에 관한 사항	포함
6	성희롱 발생 시 피해자 치료 지원, 가해자에 대한 인사조치 등을 통한 피해자의 근로권·학습권 등을 보호하기 위한 조치에 관한 사항	포함
7	성희롱 관련 상담 및 고충 처리 업무 종사자에 대한 교육·훈련 지원에 관한 사항	포함
8	그 밖에 성희롱 예방 및 재발방지를 위하여 필요한 사항	포함

반면, 「양성평등기본법」 제31조 및 동법 시행령 제20조에 따른 의무 사항과 2018. 4. 4. 마련한 16개의 혁신과제를 담은 ‘직장 내 성희롱 및 성폭력 방지 대책 혁신방안’의 이행 여부를 검토한 결과 [표 2]와 같이 8가지의 과제이행이 다소 미흡 한 것으로 확인 되었다.

[표 2] 성희롱 방지조치 및 혁신방안 시행 현황

No	성희롱 방지조치 및 혁신방안 추진 과제 (「양성평등기본법」 제31조 및 동법 시행령 제20조)		시행 여부
1	양성평 등기본 법 및 시행령	매년 1회 이상, 1시간 이상의 성희롱 예방 교육	시행
2		성희롱 방지조치에 관한 연간 추진계획 수립	미시행
3		성희롱 관련 상담 및 고충처리를 위한 공식 창구 마련	시행
4		성희롱 고충담당자 지정	시행
5		성희롱 예방지침 마련	시행
6		성희롱 사건 발생 시 재발 방지대책의 수립·시행	시행
7		그 밖에 해당 기관의 성희롱 방지를 위한 필요한 조치	시행
8	혁신 방안	성희롱 등 예방교육 필수 교육과정 지정	시행
9		성희롱 고충처리시스템 정비	시행

No	성희롱 방지조치 및 혁신방안 추진 과제 (「양성평등기본법」 제31조 및 동법 시행령 제20조)		시행 여부
10		고충처리위원 객관성 확보	시행
11		고충상담원 신규 선정	시행
12		성희롱 등 행위자에 대한 인사조치 기준 강화	시행
13		성희롱 발생부서 등에 대한 책임 강화	시행
14		성희롱 발생부서 소속 부서장 책임 강화	미시행
15	혁신 방안	부서장 주관 반기별 1회 성희롱 등 예방교육 실시	일부시행
16		계층별, 집단별 맞춤 예방교육 실시	시행
17		자기진단 프로그램 운영	일부시행
18		고충처리 위원 전문역량 확보	일부시행
19		고충상담원 전문역량 확보	일부시행
20		신규여성 직원 대상 예방 멘토링 실시	미시행
21		행위자 무관용 인사원칙 확립	시행
22		성희롱 예방 관심환기 및 경각심 제고	일부시행
23		피해자 사후 관리 시스템 구축	시행

자료 : △실 제출자료

그 결과, 성희롱은 예방을 위한 제도 구축 뿐만 아니라, 예방 조치들이 효과적으로 작용할 때 실질적인 예방이 가능할 것이고, 이를 위해서 제도적 측면과 운영적 측면에 대한 지속적인 관리가 필요한 영역임에도 일부 미흡한 예방 조치들로 인하여 실질적인 예방이 이루어지지 않을 우려가 있다.

관계부서 의견

△실에서는 감사결과를 받아들이면서, 실질적인 예방조치가 이루어 지도록 성희롱 방지조치에 관한 연간 추진계획을 수립하고, ‘직장 내 성희롱 및 성폭력 방지대책 혁신방안’ 추진과제에 대해서는 현실적인 운영여건을 고려해 개선하여 성실히 운영하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 △부서의 장은 성희롱 예방을 위해 ‘직장 내 성희롱 및 성폭력 방지대책 혁신방안’의 미흡한 7개 추진과제를 포함한 「양성평등기본법 시행령」에 따른 ‘성희롱 방지조치에 관한 연간 추진계획’을 수립하시기 바랍니다.

개 선 요 구

제 목 모성보호 등 일·가정 양립 지원제도 미흡

관 련 부 서 ◎실

내 용

1. 업무 개요

□본부 ◎실은 출장, 유연근무 및 휴가제도 등 복무관리, 구매 및 계약, 토지·건물 등 자산 및 시설관리, 급여성 복리후생 및 인건비 등 급여 업무를 수행하고 있다.

2. 관련 규정 및 판단 기준

「공공기관의 혁신에 관한 지침」에 따르면 공공기관은 사회적 책임을 다하기 위하여 기관별 여건에 맞는 모성보호 등 가족친화인증제도 활성화 추진을 위해 일과 가정의 양립을 지원하도록 하고 있다.

또한, 「근로기준법」 및 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」에서도 근로자의 일과 가정의 양립 지원을 위해 임신부 보호, 육아시간 및 근로자 가족 돌봄을 위한 지원을 규정하고 촉진하고 있다.

더불어, 정부는 근로자의 일과 가정의 양립을 통하여 출산·육아를 병행할 수 있는 문화를 확산 시킬 수 있도록 임신 중이거나 자녀가 있는 공무원의 복무제도 개선을 위해 2018. 7. 2. 「국가공무원 복무규정」을 개정해 운영하고 있다.

원 또한, 이러한 정부정책에 따라 「복무규정」 내 일과 가정의 양립 지원을 위한 육아시간, 모성보호 휴가제도 등을 규정하여 운영하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

모성보호 등 일·가정 양립 지원관련 휴가 제도를 검토한 결과, [표]와 같이 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」의 자녀돌봄휴가 등 가족친화 제도 미 도입, 모성보호 시간 및 육아 시간 제도 운영에 있어서 「국가공무원 복무규정」과 비교하여도 다소 축소 되어 운영 되는 등 일·가정 양립 지원에 대해 적극적인 가정 친화적 직장 환경 조성 노력과, 근로 여성의 지위향상 및 복지 증진이 이루어지도록 「국가공무원 복무규정」에 준한 가족친화정책을 추진할 필요가 있다.

[표] 기관 「복무규정」과 「국가공무원 복무규정」의 일·가정 양립지원 비교

구분	기관 「복무규정」	「국가공무원 복무규정」	비고
모성 보호시간	(제29조 제5항) 임신중인 여직원, 임신 후 12주 이내, 임신 후 36주 이상에 해당하는 직원은 1일 2시간의 범위의 모성 보호시간을 받을 수 있음	(제20조 제4항) 임신 중인 여성공무원, 1일 2시간의 범위의 모성 보호시간을 받을 수 있음	기간 제한 폐지 *임신 후 12주 이내 및 36주 이상 → 임신 전 기간
육아 시간	(제18조) 생후 1년 미만의 유아를 가진 여성직원의 신청이 있는 경우 1일 2회 각 30분씩 유급수유 시간을 주어야 함	(제20조 제5항) 5세 이하의 자녀가 있는 공무원은 자녀를 볼보기 위하여 24개월의 범위에서 1일 최대 2시간의 육아시간을 받을 수 있음	육아시간 확대 *생후 1년 미만, 일 1시간 → 5세 이하 자녀 일 최대 2시간
자녀돌봄 휴가	없음	(제20조 제13항) 자녀가 있는 공무원은 학교 행사, 교사와 상담, 자녀 병원 진료 시 연간 2일(3자녀 이상은 3일)의 범위에서 자녀돌봄 휴가를 받을 수 있음	자녀돌봄휴가 신설

관계부서 의견

◎실에서는 감사결과를 받아들이면서, 가족친화정책을 포함한 휴가제도 전반에 대한 개선방안을 검토하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 ◎부서의 장은 일·가정 양립 지원 관련 사회적 인식과 변화 등에 맞춰 적극적인 가족친화정책을 통해 근로 여성의 지위향상과 복지 증진이 이루어지도록 자녀돌봄휴가 신설, 모성보호 시간 기간 제한 폐지, 육아 시간 확대 등 「국가공무원 복무규정」을 참고하여 「복무규정」을 개정하시기 바랍니다.

개 선 요 구

제 목 공공기관 안전강화 대책에 따른 계약 규정 미흡

관 련 부 서 ◎실

내 용

1. 업무 개요

□본부 ◎실은 구매 및 계약 업무, 출장, 유연근무 및 휴가제도 등 복무관리, 토지·건물 등 자산 및 시설관리, 급여성 복리후생 및 인건비 등 급여 업무를 수행하고 있다.

2. 관련 규정 및 판단 기준

정부에서는 2019. 3월 공공기관 안전강화 종합대책을 마련 후 2019. 3. 28 「공공기관의 안전관리에 관한 지침」을 제정하였다. 공공기관 안전강화 종합대책에 따르면, 공공기관 운영에 있어 안전을 최우선 가치로 삼고 이를 현장에 뿌리 내리도록 관리체계를 근본적으로 개편하는가 하면, 이를 뒷받침하기 위한 수단 중 계약제도(① 입찰참가자격 제한, ② 안전관리 평가 강화, ③ 계약금액 결정, ④ 긴급 안전조치에 따른 수의계약 허용)를 2019. 6월 계약예규 및 국가 계약법 시행령에 반영하여 개정하였다.

따라서, 원에서는 정부의 공공기관 안전강화 종합대책에 따른 지침상 변경사항을 내부규정에 적극 반영하여 정부정책을 충실히 이행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

내부 「계약업무규정」에 따르면, 정부의 공공기관 안전강화 종합대책에 따른 계약 제도의 개편사항 중 ① 입찰참가자격 제한, ② 안전관리 평가 강화 항목은 공사계약 종합심사낙찰제 심사기준으로서 원의 공사입찰과정에 적용되고 있으며, ③ 계약 금액 결정 사항은 기획재정부 계약예규 445호 적격 심사기준으로서 조달청 의뢰 및 내부 입찰과정에 적용되어 운영하고 있다.

그러나, ④ 긴급 안전조치에 따른 수의계약 허용 사항은 별도의 수의계약 사유로 정함이 없이, 「계약업무규정」 제21조(수의계약) 제1항 제11목인 ‘기타 계약의 목적, 성질에 비추어 수의계약에 의하는 것이 불가피하다고 원장이 인정하는 경우’ 로만 규정한 채 운영하고 있다.

그 결과, 긴급한 안전조치에 의한 구매계약 업무 사유가 발생하였을 경우 수의계약 체결 의사결정이 지연되어 해당 안전조치가 적기 이루어지지 않을 우려가 있다.

관계부서 의견

◎실에서는 감사결과를 받아들이면서 정부의 공공기관 안전강화 종합 대책에 따른 계약 제도의 개편사항(긴급 안전조치에 따른 수의계약 허용)에 대해 내부 「계약업무규정」에 반영하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 ◎부서의 장은 정부의 공공기관 안전강화 종합대책에 따른 계약 제도의 개편사항인 ‘긴급 안전조치에 따른 수의계약 허용’ 사항이 반영되도록 「계약업무규정」을 개정하시기 바랍니다.

개 선 요 구

제 목 임원 직무청렴계약 관련 규정 운영 미흡

관 련 부 서 ☆실

내 용

1. 업무 개요

○본부 ☆실은 기관의 주요 정책 기획 및 사업분석·조정, 대외 정책 대응 등 대내외 정책 업무, 임원추천위원회 운영 및 임원 직무청렴계약 체결, 의사결정 기구 운영 등의 제도 운영, 기관 규정 제·개정 의 총괄, 법률 자문 및 소송 등 규정관리 업무를 수행하고 있다.

2. 관련 규정 및 판단 기준

공공기관의 임원은 「공공기관의 혁신에 관한 지침」에 따라 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률», 「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」 등을 고려해 임원이 준수하여야 할 청렴의무와 그 위반에 대한 책임을 규정화 하여 부패방지과 직무윤리의 실효성을 제고하고 투명 경영과 윤리경영의 정착을 위해 노력하도록 하고 있다.

이러한 「공공기관의 혁신에 관한 지침」에 근거하여 원에서는 임원의 직무청렴 계약과 관련해 ① 청렴의무 준수 사항, ② 청렴의무 위반 심의, ③ 청렴의무 위반시 제재 사항을 담은 「임원 직무청렴규정」을 마련해 현재까지 운영해 오고 있다.

따라서, 원에서는 「공공기관의 혁신에 관한 지침」에서 정하고 있는 임원 직무청렴계약사항을 내부 규정에 충실히 반영하여 투명경영과 윤리경영의 정착을 위해 노력을 기울여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

「공공기관의 혁신에 관한 지침」에 따르면, 기관별 직무청렴 규정에는 ① 규정의 목적, 적용범위, 계약체결의 방법 및 절차, ② 청렴의무의 내용 및 위반시의 제재내용, ③ 청렴의무 위반시의 제재절차, ④ 손해배상청구에 관한 사항, ⑤ 그 밖에 직무청렴계약에 관하여 필요한 사항을 포함하여 운영하도록 하고 있다.

그러나, 내부 규정인 「임원 직무청렴규정」에 따르면, ① 규정의 목적, 적용범위, 계약체결의 방법 및 절차, ② 청렴의무의 내용 및 위반시의 제재내용, ③ 청렴의무 위반시의 제재절차, ④ 손해배상청구에 관한 사항, ⑤ 그 밖에 직무청렴계약에 관한 사항 등 주요사항에 대해서는 반영하고는 있으나, [표]와 같이 계약 운영에 필요한 구체적인 사항은 반영이 일부 미흡하며, 「임원 직무 청렴규정」이 2008. 5. 14. 개정된 이후 2019. 12월 감사일 현재까지 운영되고 있어 규정 내 존재하고 있는 관련 법률명 및 용어 등이 현행화 되지 않은 채 운영됨에 따라 임원 직무윤리의 실효성을 기대하기 어렵다.

[표] 「임원 직무청렴규정」 운영 현황

구분		현행	필요사항	비고
①계약시기		미 반영	임명된 때부터 3개월 이내에	공공기관의 혁신에 관한 지침 적용
②계약체결 방법		미 반영	대상자와 당사자간 서명의 방법으로 체결	방법의 구체화
③계약체결 절차		[별지]계약서에는 이사장과 원장간 체결	선임비상임이사와 원장간 체결	이사장의 용어 변경
④청렴의무 내용		본분유지의무 3개 사항 직무 청렴의무 3개 사항 손해발생행위 금지의무 2개 사항	그 밖에 공직자윤리법 등 관련 법령과 기관 임직원 행동강령 및 내규에서 금지하는 행위	청렴의무 사항 추가
⑤제재	시효	재제사유가 발생한 날로부터 2년, 직무 관련 금품·향응의 수수·요구, 업무상 횡령 및 배임은 3년	재제사유가 발생한 날로부터 3년, 직무 관련 금품·향응의 수수·요구, 업무상 횡령·유용 및 배임, 채용 비리는 5년	재제 시효의 현실화
	의원 면직 제한	미 반영	비위와 관련하여 조사 또는 수사 중인 때, 감사관련 부서 및 기관에서 감사결과 중징계 처분요구 하거나, 징계위원회 등에 중징계 의결 요구 중인 때	제재의 현실화
⑥규정명		「임원 직무청렴규정」	「임원 직무청렴계약 운영규정」	규정의 내용을 충실히 반영한 규정명
⑦기타		제10조 제1항 제5호에 「정부 산하관리 기본법」이라는 법률명 존재	「공공기관의 운영에 관한 법률」	법령명 현행화

관계부서 의견

☆실에서는 감사결과를 받아들이면서 현재 규정의 미흡한 부분을 인지하고 「공공기관의 혁신에 관한 지침」에서 요구하는 필요사항을 규정에 반영하여 개정하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 ☆부서의 장은 임원 직무윤리의 실효성을 제고하고, 투명경영과 윤리경영에 따른 기관 청렴 문화 정착에 기여하기 위해 「공공기관의 혁신에 관한 지침」에서 요구하는 직무청렴계약운영에 필요한 사항을 반영하도록 「임원 직무청렴규정」을 개정하시기 바랍니다.

시 정 요 구

제 목 내부 규정 관리·운영 미흡

관 련 부 서 ☆실

내 용

1. 업무 개요

○본부 ☆실은 기관 규정 제·개정의 총괄, 기관의 주요 정책 기획 및 사업분석·조정, 대외 정책 대응 등 대내외 정책 업무, 임원추천위원회 운영 및 임원 직무 청렴계약 체결, 의사결정기구 운영 등의 제도 운영, 법률 자문 및 소송 등 규정관리 업무를 수행하고 있다.

2. 관련 규정 및 판단 기준

원에서는 「정관」에 따라 경영활동의 주요 의사결정에 기준이 되는 중요 규정과 일반 경영활동에 기준이 되는 일반 규정, 사업 및 업무의 효율적 수행을 위하여 기준과 세부방법 등을 정한 세칙 및 지침을 제정해 운영하고 있다.

따라서 원에서는 경영활동에 있어서 주요 의사결정과정에서 혼선이 초래되지 않도록 규정을 현행화 하여 운영하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

현재 원에서 등록·운영중인 87개의 규정 및 세칙에 대하여 그 내용의 유효성을 검토한 결과, 아래의 [표]와 같이 2019년도 상·하반기 두 차례에 걸쳐 조직이 개편·시행되었음에도 불구하고, 2018. 5. 2.기준 「직무분장세칙」으로 운영하는

등 10개의 규정 및 세칙이 현행화 되지 않고 운영되고 있으며, 이사회 운영규정 제3조에는 이사회 의장 직무대행자 지정근거를 두면서, 근거가 되는 상위 규정을 정관 제21조 제3항이라고 규정하고 있으나 정관 제21조 제3항은 존재하지 않는 등 9개는 상위 규정의 근거조항을 잘못 인용하여 운영하고 있다. 또한, 현재 직원들의 당직근무제도가 폐지되어 운영되고 있지 않음에도 불구하고, 당직근무요령이 존재하는 등 효력이 상실된 규정이 4개로 23개의 규정이 2019. 12월 감사일 현재까지 실질적인 효력을 갖추지 못한 채 운영 중에 있다.

[표] 현행화 미흡 또는 효력 상실 규정 등 현황

NO	규정명	최근 개정일	비고
1	직무분장세칙	'18. 5. 2.	조직의 직무분장 현행화 미흡
2	이사회운영규정	'14. 12. 23.	상위규정 근거조항 인용 오류
3	임원직무청렴규정	'08. 5. 14.	상위법령명칭 현행화 미흡
4	임원추천위원회	'14. 2. 27.	상위정부조직명칭 현행화 미흡
5	직무권한위임전결	'15. 6. 30.	직제명(팀장) 현행화 미흡
6	해외사무소급여	'17. 5. 30.	상위규정 근거조항 인용 오류
7	명예퇴직규칙	'07. 6. 21.	상위규정 근거조항 인용 오류
8	포상운영세칙	'18. 1. 18.	신설포상 및 기준 현행화 미흡
9	외국인전문가활용	'99. 7. 21.	기관요약명칭등 전반적인 내용
10	무기계약직운영	'16. 2. 23.	규정이 삭제되어 효력 상실
11	교육훈련규정	'15. 6. 30.	개정된 직종명 현행화 미흡
12	선택적복지제도	'14. 7. 15.	상위규정 근거조항 인용 모호
13	복리후생운영세칙	'19. 9. 20.	일부 복지제도가 폐지되어 효력상실
14	퇴직금지급세칙	'14. 12. 30.	상위규정명 및 근거조항 인용 오류
15	회계규정	'13. 7. 25.	상위규정명 근거조항 인용 오류
16	법인휴대폰관리지침	'14. 12. 30.	제도개선사항 현행화 미흡
17	계약업무규정	'19. 9. 20.	상위규정의 근거조항 인용 오류
18	보안업무규정	'17. 3. 15.	신설직종(공무직) 등 현행화 미흡
19	경비근무요령	'07. 6. 21.	현재 체계에 맞게 전부개정 필요
20	당직근무요령	'07. 6. 21.	효력이 상실된 규정
21	안전보건관리규정	'09. 7. 22.	상위규정 근거조항 인용 오류
22	지방이전소위원회	'14. 5. 20.	정책완료로 효력 상실
23	연구관리업무규정	'16. 7. 29.	상위규정 근거조항 인용 오류

그 결과, 주요 의사결정과정에 혼선을 초래하거나 의사결정이 지연되는 등 경영활동에 지장을 초래할 우려가 있다.

관계부서 의견

☆실에서는 감사결과를 받아들이면서 현재 규정의 미흡한 부분을 인지하고 내부 운영체계에 맞게 규정을 개정 하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 ☆부서의 장은 주요 의사결정과정에 혼선이 초래 되지 않도록 현행화가 미흡한 10개 규정, 상위 규정의 근거조항을 잘못 인용한 9개 규정, 효력이 상실된 4개 규정에 대해 조속히 개정하시기 바랍니다.

통 보(모범사례)

제 목 복합기 관리 최적화 방안을 통해 예산 절감에 기여
관 련 부 서 운영지원실
내 용

경영지원본부 운영지원실은 구매 및 계약 업무, 출장, 유연근무 및 휴가제도 등 복무관리, 토지·건물 등 자산 및 시설관리, 급여성 복리후생 및 인건비 등 급여 업무를 수행하고 있다.

위 부서는 자산 업무와 계약 업무를 관리·운영 하면서 2019년부터 각 지역 분원에서 수행 중이던 자산, 계약업무를 본원으로 통합하고 각 지역 현장에서 운영되고 있는 자산, 계약업무에 대해 효율화하기 위한 노력을 하고 있다.

특히 공통된기준 미비에 따라 각 수요부서별 자율적으로 계약·운영되어 오던 복합기 자산에 대한 관리체계 문제로 연간 임차비용이 360,000천 원 발생하고 있는 실정이었다.

이렇게 발생하고 있는 임차비용에 대한 절감을 위해 각 지역별 자체적인 임차 계약에 대한 문제점을 [표 1]과 같이 분석하고 문제점을 해결하기 위한 복합기 최적화 관리방안 마련을 위한 논의를 시작하였다.

[표 1] 기존 복합기 관리에 대한 문제점

구분	주요 내용
문제점 ①	-지역별 복합기 임차 계약 기간 및 계약 조건 상이
문제점 ②	-다량의 복합기(112대) 임차 중임에도 불구하고, 비용 청구 주체가 조직단위로 이루어 지다 보니 단가 인하 서비스 제고 노력 부재
문제점 ③	-부서별 사용량 분석 부재 등으로 인해 평균 사용량 대비 고(高)사양 장비 임차

이후 위 부서는 3가지의 문제점에 대한 해결책 마련을 위해 복합기 기기별 평균 출력현황 및 계약 조건 사항 분석, 현장 실사를 통한 사용실태 분석, 경쟁업체 시장조사를 통한 기존 임차 계약 조건의 타당성 검토 과정을 거치는 과정에 기기별 잔여계약 일괄 해약 등에 따른 고액의 위약금, 기존 사용 중인 복합기에 대한 적응으로 기기 철수 또는 변경에 따른 인쇄 품질저하 등 부서별 불편사항이 접수되는 등 장애요인 발생하였으나, 복합기 신규 또는 연장 계약 시 주무부서 중간 검토 의무화 조치, 합리적인 공통장비 도입기준 수립을 통한 부서별 최적기기 도입 유도 등의 노력을 통해 장애요인을 극복하고 [표 2]와 같이 최적화 관리방안을 마련하였다.

[표 2] 복합기 관리 최적화 방안

구분	주요 내용
방안①	-(기기의 효율화) 노후화 기기 및 구형 모델 교체, 사용량 대비 기기의 스펙 적정성 분석을 통해 고(高) 사양 장비 다운그레이드
방안②	-(비용 현실화) 반복적인 가격협상을 통한 사용단가 인하 추진 * 흑백출력(장당 10월 → 7원), 칼라출력(장당 100원 → 70원)
방안③	-(배치 최적화) 장비당 사용인원 분석을 통해 유휴장비 이전 배치 및 통합활용

그 결과, 위 부서는 부서별 사무환경에 적합한 복합기 임차 도입을 통해 출력물 인쇄품질확보는 물론 사무환경이 개선되는 등 업무능률을 향상시켰을 뿐만 아니라, 연간 임차비용이 기존 비용 대비 93,000천 원 절감, 복합기 관리 상주 인원 해소에 따른 관리용역비 연간 18,000천 원 절감 등 총 111,000천 원의 예산 절감을 추진하는 등 업무를 내실 있게 추진하였다.

조치할 사항 기관에서는 위 모범사례를 널리 알리고 해당 부서에 대해서는 청렴인증마일리지 10점을 부여해 주시기 바랍니다.

통 보(모범사례)

제 목 전사 지식재산 관리 개선을 통해 예산 누수 방지에 기여
 관 련 부 서 경영혁신실
 내 용

기획조정본부 경영혁신실은 특허, 상표권 출원 및 등록관리 등 지적재산권 총괄업무, 기관의 비전 및 중장기 경영목표 등 비전전략 업무, 정부 경영평가 및 내부성과평가 등 평가 업무 및 예산운영계획 및 재무성과 관리·분석 등 재무예산 업무를 수행하고 있으며, 특히 지적재산권에 대한 관리 업무를 수행함에 있어 연도별 지식재산이 증가⁴⁾함에 따라 출원·등록·유지·활용을 위해 종합적인 검토 등 업무효율화를 위한 노력을 하고 있다.

원에서는 실용신안, 상표, 디자인, 저작권을 포함한 특허 등 지식재산 총 203건을 보유하고 있으며, 이 중 141건의 등록 특허 중 18건이 기술이전 사업에 활용되어 기술료 수입이 발생되고 있는 반면, 지식재산 관련 출원비, 등록비, 유지비용 등 매년 비용이 아래 [표 1]과 같이 증가해 2018년도에는 144,871천 원을 지출하였고, 특허청 연차별 등록료 기준⁵⁾에 따라 2019년도 이후에도 계속하여 지출비용이 증가할 실정이었다.

4) 연도별 지식재산등록현황 : 2019.8월 기준, 총 162건

연도	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	계
등록	3	9	2	0	6	2	5	12	15	20	22	12	38	16	162

5) 특허청 연차별 등록료

권 리 구 분		설 정 등 록 료 (1~3년차)	연 차 등 록 료				
			4~6년차	7~9년차	10~12년차	13~15년차	16~20년차 21~25년차
특 허	기 본 료	15,000 원씩 45,000 원 / 년	40,000 원 / 년	100,000 원 / 년	240,000 원 / 년	매년 360,000 원	
	가산료(형구 범위 1항마다)	13,000 원씩 39,000 원 / 년	22,000 원 / 년	38,000 원 / 년	55,000 원 / 년	매년 55,000 원	
실용신안	기 본 료	12,000 원씩 36,000 원 / 년	25,000 원 / 년	60,000 원 / 년	160,000 원 / 년	240,000 원 / 년	
	가산료(형구 범위 1항마다)	4,000 원씩 12,000 원 / 년	9,000 원 / 년	14,000 원 / 년	20,000 원 / 년	20,000 원 / 년	
디 자 인	심 사	매년 1 디자인마다 25,000 원씩 75,000 원	35,000 원 / 년	70,000 원 / 년	140,000 원 / 년	210,000 원 / 년	
	일부심사	매년 1 디자인마다 25,000 원씩 75,000 원			34,000 원 / 년	(4~20년 차)	

[표 1] 최근 3년간 지식재산 관련 지출 현황

(단위:천 원)

연도	2016년	2017년	2018년
출원비/등록비/대행수수료	63,686(83%)	53,403(81%)	128,692(89%)
유지비용	13,449(17%)	12,237(19%)	16,179(11%)
총 액	77,135(100%)	65,640(100%)	144,871(100%)

이렇게 지출비용이 매년 증가 하고 있는 지식재산 관련 비용 절감을 위해 위 부서에서는 지식재산 관리체계 및 특허 활용 등에 대한 종합적인 검토 과정을 거쳐 [표 2]와 같이 지식재산 관리의 문제점을 도출 하였다.

[표 2] 지식재산 관리의 문제점

구분	주요 내용
문제점 ①	-(자산정보 불일치) 실 보유 지식재산과 자산시스템상 지식재산 건수 불일치
문제점 ②	-(소극적 관리) 지식재산 확보 및 유지관리 단계에서의 관리 체계 미흡

이후 위 부서에서는 이러한 문제점에 대해 지식재산의 경우 특정 계정을 사용하는 모든 지식재산 관련 지급신청마다 등록비 이외 비용 지출에도 각각 자산을 등재함에 따라 자산불일치 원인이 있었음을 확인하였고, 장기 미활용 특허에 대한 소극적 관리로 인해 지출 비용이 매년 증가하고 있음을 확인하여 이를 해결하기 위해 2019. 4. 19. 지식재산 관련 내부지원 절차 개선(안) 마련, 2019. 9. 30. 전사 지식재산 관리 개선 방안 및 장기 미활용 특허 유지 및 관리 기준(안)을 수립하여 추진하였다.

그 결과, 위 부서는 지식재산 보유 정보 일치화를 통해 자산관리의 효율성을 높임과 동시에 지식재산 DB화 기반을 마련하는 등 업무 효율화를 이루었고, 더욱이 특허의 경우 통상 출원 이후 20년간 권리가 유지되므로 이에 따른 유효한 지식재산의 선별적 유지와 경제적 관리에 따라 지식재산 전문기관의 가치평가

결과 및 활용도를 고려하여 장기 미활용 특허에 대한 발명자의 의견 수렴 과정을 거쳐 장기 미활용 특허 총 21건 중 17건의 미 활용 특허에 대한 권리포기를 확정함으로써 매년 발생되던 연차료 48,787천 원의 예산 누수를 방지하고 관리체계를 효율화하는 등 지식재산 유지·관리의 경제성을 확보하는데 기여 하였다.

조치할 사항 기관에서는 위 모범사례를 널리 알리고 해당 부서에 대해서는 청렴인증마일리지 10점을 부여해 주시기 바랍니다.

[붙임]

감사결과 처분 요구사항 처리요령

1. 처분요구사항의 조치기한은 아래와 같습니다.

- 변상명령은 3개월 이내 조치
- 징계요구 사항은 1개월 이내 조치
- 경고, 주의 사항은 2개월 이내 조치
- 시정요구, 개선요구, 권고, 통보사항은 2개월 이내 조치

2. 조치결과 통보는 아래와 같습니다.

- 처분요구사항에 대해서는 제1항의 조치기한에 따라 이행을 완료하고 그 결과를 완료 후 15일 이내에 감사부에 통보하여야 함(내부감사규정 제24조 제1항 참조)

3. 이의 신청 및 적극행정 면책 신청

- 내부감사규정 제24조(감사결과 조치) 제1항 및 제24조의 2(적극행정면책 제도)에 따라 감사결과에 따른 이의가 있을 경우, 적극행정 면책 신청 사유가 있을 경우 그 이유를 명백히 하여 관계 증빙서류 등을 첨부하여 조치요구를 받은 날로부터 1개월 이내에 신청할 수 있음
[별지1 이의신청서, 별지2 적극행정면책신청서]

4. 상기 처분요구사항은 처분요구일로부터 해당 조치 기일내에 처리 하여 주시고 그 결과를 공문으로 회신하여 주시기 바라며, 해당 조치 기일 이후 이행 여부 확인을 위해 사후관리 감사를 실시할 예정임을 알려 드립니다.

[별지1] 감사결과 처분요구사항에 대한 이의신청서

감사결과 처분요구사항에 대한 이의 신청서

처분요구일자		처분요구종류	
제 목			
처분요구요지			
이의신청사유			
첨부 : 관계증빙서류 사본 ○○매 끝 . ○○○○년 ○○월 ○○일 이의신청자 ○ ○ ○ (인) 감 사 귀 하			

[별지2] 적극행정 면책 신청서

적극행정 면책 신청서

적극행정면책 신청 요지		
구체적 판단기준 내용	해당 여부	첨부서류
1. 업무처리의 공공의 이익 여부		
2. 업무의 적극적 처리 여부		
3. 업무처리 결과 발생 여부		
4. 고의나 중대한 과실 존재 여부		
가. 자체감사를 받는 사람과 대상 업무 사이에 사적인 이해관계가 없을 것		
나. 대상 업무의 처리에 필요한 자료 또는 정보를 충분히 검토하였을 것		
다. 법령에서 정한 행정절차를 거쳤을 것		
라. 결재권자의 결재를 거쳤을 것		
5. 기 타		

「공공감사에 관한 법률」 제23조의2, 같은 법 시행령 제13조의3 및 제13조의4, 내부감사규정 제24조의2에 따라 적극행정면책을 받기 위하여 위와 같이 신청합니다.

년 월 일

신청인 소속 직책(직급) 성명

감 사 귀 하